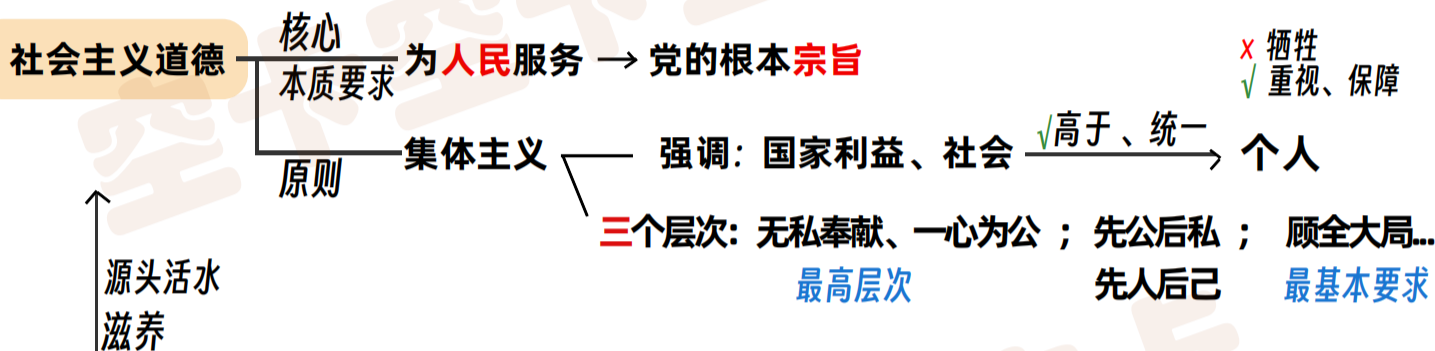
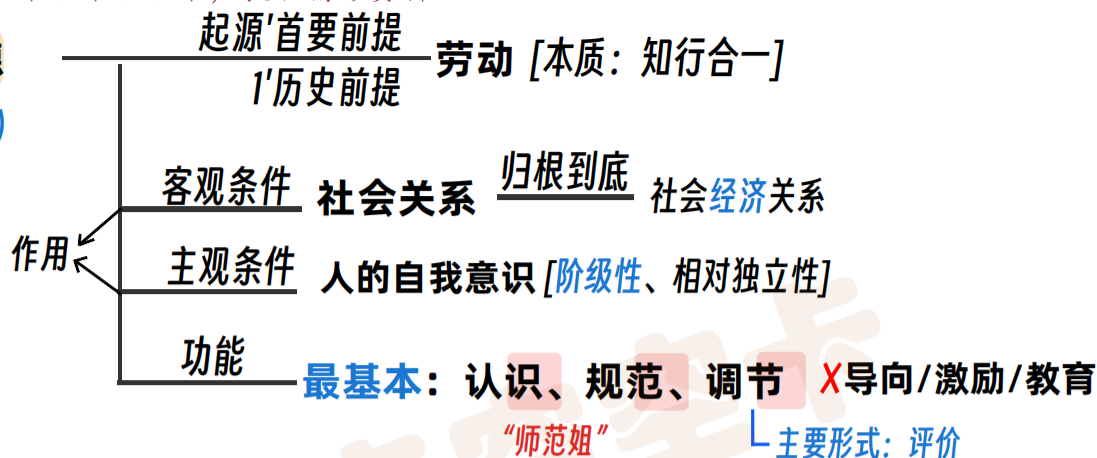
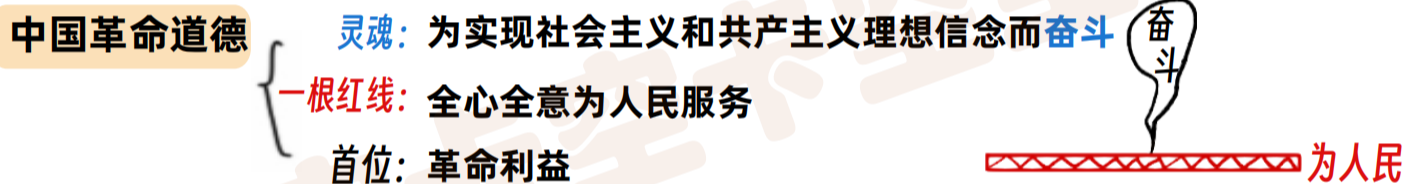


§5 道德 (上层建筑)

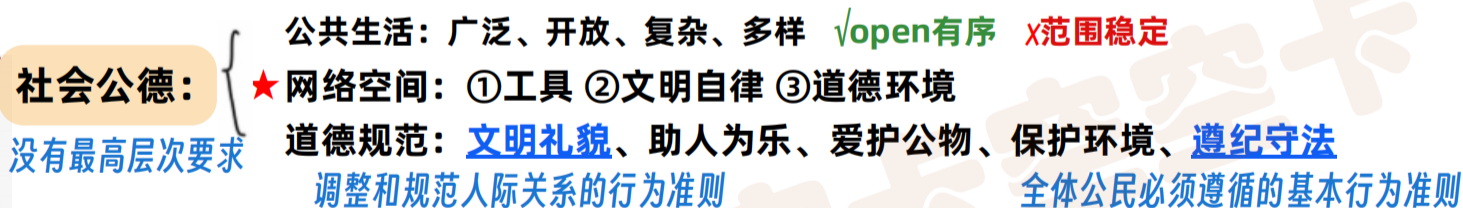


中华传统美德 根本要求 **公义胜私欲**



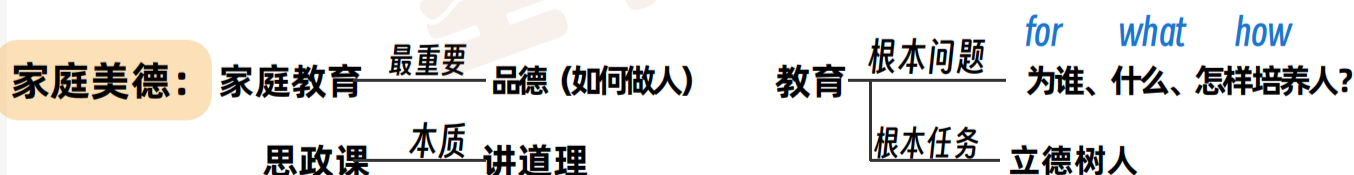
新时代公民道德建设——出发点：培养担当民族大任的时代新人

着力点



职业道德：爱岗敬业、**诚实守信**、**奉献社会**、办事公道、热情服务

道德+法律 最高层次



个人品德：学思并重、省察克治、慎独自律、知行合一、积善成德

[基础性作用] 参与志愿服务 —— 精神：**奉献**、友爱、互助、进步 (精髓)



考研政治速成课

思修（下）

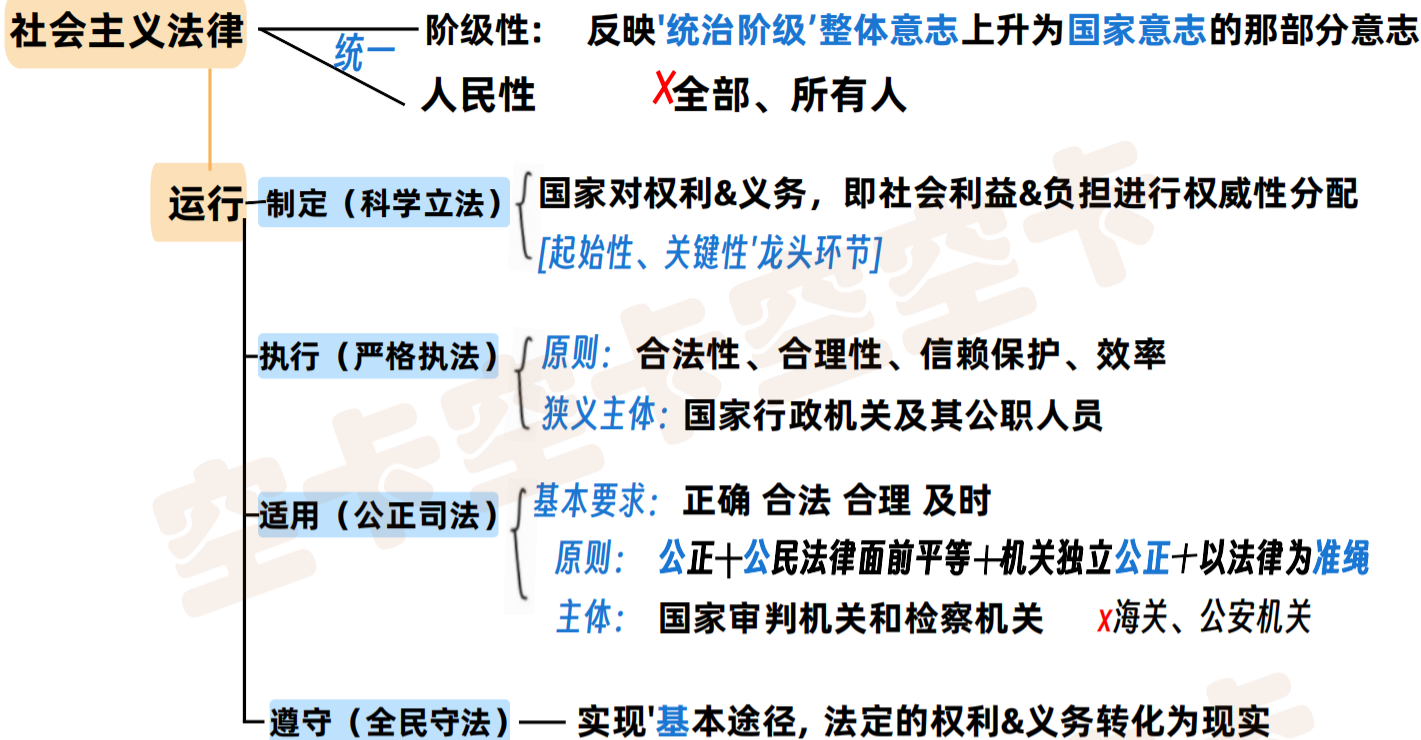
@空卡空卡空空卡

中华传统美德的内容	名言
重视整体利益，强调责任奉献	公义胜私欲（根本要求）、先义后利、国而忘家，公而忘私、见义勇为、苟利国家生死以，岂因祸福避趋之
推崇仁爱原则，注重以和为贵	己欲立而立人，己欲达而达人；亲亲而仁民，仁民而爱物；兼相爱，交相利
注重人伦关系，重视道德义务	仁义礼智信；忠孝节义
追求精神境界，向往理想人格	明于庶物，察于人伦；先天下之忧而忧，后天下之乐而乐
强调道德修养，注重道德践履	修身、齐家、治国、平天下；修己、克己、慎独；见贤思齐焉，见不贤而内自省也；善养吾浩然之气；以身戴行

道德修养方法	名言
学思并重	学而不思则罔，思而不学则殆
省察克治	吾日三省吾身
慎独自律	故君子慎其独也
知行合一	听其言而观其行、君子学以致其道、行义以达其道
积善成德	不积跬步无以至千里、勿以恶小而为之、勿以善小而不为



ξ6 法律 区别其他'重要特征 由国家制定、**强制力**保证实施





宪法至上 决定 首先 依宪治国、依宪执政

中华文化、中国精神的时代精华

宪法	是	实现国家认同、凝聚社会共识、促进个人发展的 基本准则	
		维系一个国家、一个民族凝聚力的 根本纽带	
		中国共产党长期执政的 根本法律依据	
	作用	是国家的 根本法 ，是党和人民意志的 集中体现 ，规定了国家的根本制度	
	效力	是国家各项制度和法律法规的 总依据	
		在中国特色社会主义法律体系中居于 统帅地位	
		具有 最高的法律地位 、法律权威、法律效力	
		具有根本性、全局性、稳定性、长期性	
	基本原则 X分权制衡	①党的领导原则(最显著特征、根本保证) ②人民当家作主原则	
		③尊重和保障人权原则 ←保障— ④社会主义法治原则	
⑤民主集中制原则		是我国国家组织形式和活动方式的 基本原则	
		是我国国家制度的 突出特点和优势	
加强 实施	是集中全党全国人民集体智慧，实现民主&科学决策的基本原则和 主要途径		
完善 监督	①坚持依宪执政 ②坚持依法立法 ③坚持严格执法		
	健全人大工作机制、宪法解释机制、备案审查机制、合宪性审查机制		





法治思维	要义	要把对法治的尊崇、对法律的敬畏转化成思维、行为方式，在法治之下，不是之上/之外			
	法律至上	含义	法律是地位最高、效力最广、强制力最大的规范 法律至上尤其指宪法至上		
		具体表现	①普遍适用	指法律在本国主权范围内对所有人具有普遍的约束力	
			②优先适用	指当同一项社会关系同时受到多种社会规范的调整而多种社会规范又相互矛盾时要优先考虑法律规范的适用	
			③不可违反	指法律必须遵守，违反法律要受到惩罚	
	权力制约	含义	指国家机关的权力必须受到法律的规制和约束		
		内容	权力由法定、有权必有责、用权受监督、违法受追究		
	公平正义	权利公平	①权利主体平等，国家对每个权利主体“不偏袒”“非歧视” ②享有的权利特别是基本权利平等 ③权利保护和权利救济平等 X起点平等		
		机会公平	①国家和社会要积极为社会成员的发展创造条件，并努力创造平等的起点； ②社会成员的发展进步权要受到同等尊重，不断拓展社会成员的发展领域； ③不仅要关注当代人的机会平等，还要考虑后代人的机会平等。		
		救济公平	是指为权利受到侵害或处于弱势地位的公民提供平等有效的救济， 包括司法救济公平、行政救济公平、社会救济公平。		
		规则公平	①法律保护面前人人平等、法律内容面前人人平等、法律规则面前人人平等； “司政令保内规” ②任何人不得享有法律之外的特权 ③任何人也不会被法律排除在保护之外		
		权利保障	①公民权利的宪法保障(前提和基础) ②立法保障(重要条件) ③行政保障(关键环节) “政环在前宪司后有靠立” ④司法保障(最后防线) X政治保障		
	程序正当	重要性	只有这样才能公正并具有公信力和权威性。		
		表现	程序的合法性、中立性、参与性、公开性、时限性等方面		
法律权利与法律义务	马克思主义权利观与其他权利观的根本区别：		强调社会的物质生活条件对权利的制约和决定作用		
	关系	①不可分割，相互依存 ②在法律权利与法律义务相一致的情况下，一个人无论是行使权利还是履行义务，实际上都是对自己有利的。			
	法律权利	特征	①内容、种类和实现程度受社会物质生活条件的制约 ②内容、分配和实现方式因社会制度和国家法律的不同而存在差异 ③不仅由法律规定或认可，而且受法律维护或保障，具有不可侵犯性，由国家强制力保障其实现，这是法律权利区别于其他权利的根本所在。 ④法律权利必须依法行使，不能不择手段地行使法律权利		
		政治权利	重要性	构成了实现人民主权原则及各种具体民主制度不可或缺的前提条件， 反过来又体现了人民主权原则及各种具体民主制度的必然要求	
			内容	①选举权②表达权③民主管理权③监督权	
宗教信仰	公民依据内心的信念，自愿地信仰宗教的自由 包括信仰宗教的自由、从事宗教活动的自由、举行或参加宗教仪式的自由等				

法律权利与法律义务	法律权利	自由	公民行使宗教信仰自由的权利也必须受宪法法律约束。			
		人身权利	重要性	是公民参加国家政治、经济与社会生活的 基础 ，是公民权利的 重要内容		
			内容	① 生命健康权	是人 最基本、最原始 的权利，享有生命权是人享有其他各项权利的 前提	
				② 人身自由权	是人们一切行动和生活的 前提条件	
				③ 人格尊严权 ④ 住宅安全权 ⑤ 通信自由权		
		财产权利	内容	私有财产权继承权		
			重要性	对个人而言，是公民在社会生活中获得自由与实现经济利益的 必要途径		
		社会经济权利	① 劳动权 （是 公民赖以生存的基础 ，是行使其他权利的 物质保障 ） ② 休息权 （是 劳动权存在和发展的基础 ） ③ 社会保障权 ④ 物质帮助权			
			文化教育权利	① 教育权利	主要表现为受教育权，这是公民在教育领域享有的 基本权利	
		② 文化权利		主要包括科学研究、文学艺术创作、进行其他文化活动的自由		
		依法行使法律权利	目的正当性	①形式正当+符合立法意图和精神 ②行使权利不得破坏公序良俗		
				必要限度	必须依照法律规定的限度来行使权利	
			方式的法定性	口头方式、书面方式和行为方式，直接行使和间接行使		
				正当程序	通常情况下，行使权利的程序是法律规定的	
	法律义务	特点	①历史的 ②源于现实需要 ③必须依法设定 ④可能发生变化			
			内容	① 维护国家统一和民族团结的义务 ② 遵守宪法和法律的义务 ③ 维护祖国安全、荣誉和利益的义务 ④ 依法服兵役的义务 ⑤ 依法纳税的义务		
		违反义务要承担：		民事 / 行政 / 刑事责任 社会责任		
	不断提升法治素养	必要性	法律的权威 源自人民的内心拥护和真诚信仰 。 人民权益要靠法律保障，法律权威要靠人民维护。			
		基本要求	信仰法律、遵守法律、服从法律、维护法律			
		尊重法律权威	① 学习和掌握基本的法律知识 ，是提升法治素养的 前提 ② 参与法治实践 是学习法律知识的 有效途径			
学习法律知识		守法就是任何组织或者个人都必须在宪法和法律范围内活动，任何公民、社会组织和国家机关都要以宪法和法律为行为准则，依照宪法和法律行使权利或权力、履行义务或职责				
养成守法习惯		养成守法习惯，不仅要有基本的法律知识，更要增强规则意识，坚持守法守规；守住法律底线(法律红线不可逾越，法律底线不可触碰)				
提高用法能力		通过运用法律，提高解决问题的能力，使法律内化于心、外化于行，维护自身权利，维护社会利益				

